

ADDENDUM AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SUSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 ENTRE CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. Y SERVIARAGON, S.A., RELATIVO A LA E.S. 12933 DE CALATORAO (ZARAGOZA)

Madrid, a 15 de enero de 2019.

REUNIDOS

De una parte, SERVIARAGON, S.A. con C.I.F. A50377738 con domicilio social en Paseo Independencia, 19 Planta 1ª, Oficina 5, 50001 Zaragoza, representada por D. Ramón Alfonso Galianas con D.N.I. 1856639-Z, con facultades suficientes para este acto.

De otra, la Sociedad CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO, S.A., (CAMPSARED) con C.I.F. A78492782 con domicilio social en Mendez Alvaro 44, Madrid representada por D. Marcelo Adrian Pisani Francisco con D.N.I. 11902613K en su calidad de administrador único, con facultades suficientes para este acto.

Y de otra, REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A., (REPSOL COMERCIAL) con C.I.F. A80298839 con domicilio social en Mendez Alvaro 44, Madrid representada por D. Jose Luis Montero Escudero, mayor de edad, con D.N.I. núm. 09272548Y con poderes suficientes para este acto.

Todos los firmantes se reconocen, recíprocamente, capacidad suficiente para obligar a cada una de las Sociedades en cuyo nombre actúan y a tal efecto:

EXPONEN

1) Que SERVIARAGON, S.A., tienen concertado con CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO, S.A., un contrato de arrendamiento de fecha 10 de diciembre de 2015, vigente en la actualidad, sobre la Estación de Servicio nº 12933 sita en Calatorao (Zaragoza).

2) Que, CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. ha alcanzado un acuerdo con REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A. para la cesión y subrogación en la cualidad de arrendatario, en el mencionado contrato, con el fin de que REPSOL COMERCIAL (que no se dedica a la explotación directa de estaciones de servicio) proceda a la explotación indirecta de la misma a través de un acuerdo de subarrendamiento de industria con un tercero.

3) Que SERVIARAGON, S.A., está de acuerdo en autorizar la señalada cesión en las condiciones del presente documento.

4) Que, partiendo de la situación expuesta, es intención de las partes formalizar la novación subjetiva del contrato, pactando, a tal efecto, las siguientes:

ESTIPULACIONES

Primera.- La Sociedad REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A., queda subrogada, con efectos 15 de enero de 2019 en los derechos y obligaciones de la Sociedad CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO, S.A., dimanantes del contrato identificado en el expositivo 1), cuya copia, addendas y anexos se unen al presente documento, como **anexo 1**, declarando conocer y aceptar íntegramente su contenido.

Segunda.- El nuevo contratante responderá solidariamente con el anterior, frente a SERVIARAGON, S.A., de todas las obligaciones que se encontraran pendientes de cumplimiento al día de la fecha, derivadas del contrato cuya novación subjetiva se realiza, y especialmente del pago de la renta correspondiente al arrendador.

Tercera.- SERVIARAGON, S.A., mediante el presente acto, ratifica a REPSOL COMERCIAL en su derecho a subarrendar el negocio a terceras personas, de acuerdo a lo pactado originalmente en el contrato de arrendamiento en el que se subroga, sin que dichos subarrendamientos sean causa de modificación en modo alguno la renta o condiciones pactadas originalmente. SERVIARAGON, S.A. aceptan expresamente la subrogación.

Cuarta.- Una vez llevada a cabo en este acto la subrogación de REPSOL COMERCIAL en el presente contrato, las partes, libre y espontáneamente acuerdan incluir los siguientes rappels a favor de SERVIARAGON, S.A.:

- 2 €/m³ si se alcanzan unas ventas de 8.000 m³
- 10 €/m³ si se alcanzan unas ventas de 10.000 m³
- 15 €/ m³ si se alcanzan unas ventas de 14.000 m³
- 20 €/ m³ si se alcanzan unas ventas de 18.000 m³

Quinta- Asimismo, acuerdan mantener la renta fija de 327 m€/año.

Y para que conste y surta sus efectos oportunos firman el presente y los documentos anexos, por triplicado ejemplar, en la fecha del encabezamiento.

POR CAMPSA ESTACIONES
DE SERVICIO, S.A.

POR REPSOL COMERCIAL
DE PRODUCTOS PETROLIFEROS,SA

Fdo.: D. Marcelo Adrian Pisani Francisco

Fdo.: D. Jose Luis Montero Escudero

POR SERVIARAGON, S.A.

Fdo.: D. Ramón Alfonso Galianas

